

한국가스공사 상임감사위원

징 계 요 구

관 리 번 호 19기동 - 03
제 목 품위유지의무위반 등
관 계 부 서 GGGG지역본부
징계 대상자 UUUU부
4급을 대리 KKK
징 계 종 류 해임
징 계 사 유

1. 사건개요

○○노무처 ○○○운영부의 감사의뢰 요청(○○운영부- ‘552’ 19.00.08)에 따라 GGGG지역본부 UUUU부 대리 KKK(남, 46세)의 후배 직원에 대한 폭력사건 등 사실 관계와 사규위반 여부 등을 확인하고 처분을 결정하고자 하였다.

위 내용에 대하여 감사한 결과, UUUU부 소속 대리 KKK(남, 46세)은 2018.03 월경부터 2019.02.01.까지 상사에 대한 보고나 허락도 없이 무단으로 근무시간 중 인 09:00~09:20경 GGGG지역본부 5층 남자 샤워실에서 습관적으로 샤워를 하여 직장을 이탈한 사실이 확인되었다.

또한 대리 KKK은 2019.02.01.(금).09:15분경 GGGG지역본부 5층 남자 샤워실내 탈의실에서 주임 QQQ(남, 27세)과 말다툼 끝에 주임 QQQ의 턱과 얼굴을 수회 때려 약 4주간의 치료가 필요한 좌측 하악골 각의 골절상 등을 가한 사실이 확인되었다.

2. 위반행위와 관련된 근거

가. 관련 법령

우리 공사는 「공직자 윤리법」 제3조의 2. 제2항(공기업)에 따라 공직유관단체이다.

공직유관단체인 우리 공사는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조(정의) 제1호. 라.목에 따른 공공기관으로서 우리 공사의 임직원은 같은 법 제7조(공직자의 청렴의무)에 따라 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 집무하여야 하며, 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

또한 「형법」 제257조(상해) ‘사람의 신체를 상해한 자는 7년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다’ 라고 규정하고 있다.

나. 복무위반 관련 사규

1) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)는 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’ 고 규정하고 있고, 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다’ 라고 규정하고 있다.

성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적이고 중대한 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는 법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

2) 공사 「인사규정」 제38조(복종의 의무) ‘공사의 직원은 직무를 수행함에 있어서 소속 상사의 직무상의 명령에 복종 하여야 한다’ 라고 규정하고 있다. 여기서 직무상의 명령은 소속부서의 포괄적인 직무를 포함하므로 개개인의 담당

업무에 관련된 정당한 지시에 대하여 복종하여 업무를 추진하여야 한다.

3) 공사 「인사규정」 제39조(직장이탈금지) ‘공사의 직원은 소속상사의 허가 또는 정당한 이유없이 직장을 이탈하지 못한다’ 라고 규정하고 있다. 여기서 “직장”은 부서원이 소속되어 근무하고 있는 공간개념으로서의 부서라고 정의되고 있으며 소속상사의 허가는 소속 직원에 대한 직장의 출퇴근 및 지참, 외출, 기타 복무관련 근태를 포괄하여 사전승인 및 사후보고 감독 등을 포함한다고 추정 할 수 있다.¹⁾

4) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지의무)는 ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다’ 고 규정하고 있다. 특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로 사적인 행위까지 포함한다.

3. 위반행위

대리 KKK(남, 46세)은 2003.08.01. 법령에 의한 특채로 한국가스공사에 입사하여 2018.02.28.부터 GGGG지역본부 UUUU부 부원으로 근무하고 있다.

가. 직장무단이탈

대리 KKK은 2018.02.28.부터 GGGG지역본부 UUUU부에서 통상근무형(출근 09:00~퇴근 18:00, 8시간 근무)으로 근무해 오고 있으며 따라서 대리 KKK의 직장은 UUUU부 사무실이다.

그런데, 대리 KKK은 2018.03월경부터 09:00경 출근하여 09:00~09:20경 사이에 GGGG지역본부 5층 남자 샤워실에서 상사인 UUUU부장 HHH에 대한 보고나 허락도 없이 무단으로 샤워를 해오던 중 2018. 03월 내지 04월경 부장 HHH으로부터 근무

1) 경북지방노동위원회 판정요지(사건2014부해502) 상급자의 승인없이 근무지를 이탈하여 샤워를 한 사실이 확인되고 근무지 이탈은 징계사유에 해당한다.

시간 샤워장 사용에 대하여 주의를 받았다.

이에 따라 위 지적일로부터 근무시간 중 샤워장 이용을 자제하다가 2018. 05 월경부터 2019. 02. 01.까지 UUUU부장 HHH에 대한 보고나 허락도 없이 근무시간 중인 09:00~09:20경 사이에 매일 15일 가량 샤워를 함으로써, 정당한 사유도 없이 직장인 UUUU부 사무실을 이탈하였다.

대리 KKK의 무단 샤워로 인해 샤워장 청소 담당 미화원인 YYY(여, 58세)와 샤워장 수건 등 세탁물 담당 미화원인 ZZZ(여, 56세)이 제때에 남자 샤워장 청소 등을 하지 못하게 되었다.

나. 상해

2019.02.01.(금).09:10경 경북 경산시 GGGG지역본부 5층 남자 샤워실 밖에서, UUUU부 소속 주임 QQQ은 미화원 ZZZ의 부탁을 받고 샤워실내에 있는 세탁물 바구니를 ZZZ에게 꺼내주고자 남자샤워실에 들어갔다. 때마침 샤워를 마치고 탈의실에서 옷을 입던 대리 KKK과 마주쳤다.

대리 KKK과 주임 QQQ은 그 전날 있었던 UUUU부 저녁 2차 회식 자리에서 대리 KKK이 후배들에게 ‘내가 과장으로 승진하면 너네 하는 것에 따라서 내가 천사도 될 수 있고 개좃같아 질수도 있어’ 라는 발언을 하였던 것과 관련하여 말다툼을 벌이다가 대리 KKK이 “어디서 싸가지 없이” 라고 하였고, 이에 대하여 주임 QQQ은 “미친 새끼, 똑바로 해” 라고 욕설을 하였다.

이에 화가 난 대리 KKK은 오른쪽 주먹으로 주임 QQQ의 왼쪽 턱을 때리고 그 충격으로 주임 QQQ이 쓰러지자 두손으로 주임 QQQ의 머리카락을 잡고 탈의실 벽쪽으로 질질 끌고가 오른쪽 주먹으로 1회 더 때렸다. 이로 인해 주임 QQQ의 얼굴에 상처가 생기고 머리카락이 한 움큼 빠졌다.

계속하여 두 사람은 몸싸움을 하다가 주임 QQQ이 말로 하자고 하여 서로 마주보고 있다가 대리 KKK은 탈의실 내 43cm 높이 나무의자 위에 올라가 왼손으로 주임 QQQ의 오른쪽 어깨를 잡고 오른쪽 주먹으로 주임 QQQ의 왼쪽 턱 부위를 위에서 아래로 1회 내리쳐 약 4주간의 치료가 필요한 좌측 하악골 각의 골절상 등의 상해를 가하였다.

4. 관련자 주장 및 판단

가. 피해 합의 노력 중

대리 KKK은 주임 QQQ의 피해 진술에 대하여 모두 인정하였으며 자신의 잘못을 반성하고 피해부분에 대하여 합의하고자 노력하고 있다고 진술하고 있다.

나. 사건의 발단 제공자는 누구인지

대리 KKK은, 후배인 주임 QQQ으로부터 ‘미친 새끼’라는 욕설을 듣고 순간적으로 화가 나 먼저 주임 QQQ을 때린 것이라고 하고 있다. 그러나 그 전날 있었던 회식 자리에서 대리 KKK이 후배들에게 ‘내가 과장으로 승진하면 너네 하는 것에 따라서 내가 천사도 될 수 있고 개좆같아 질수도 있어’라는 거친 말투가 이 사건 당일의 말다툼 원인이 된 것으로서 사건의 발단에 있어 대리 KKK에게 아무런 잘못이 없다고 보기 어렵다.

또한, 대리 KKK은 평소 후배들과 관계가 원만치 못하고 사소한 것에 민감하게 반응하던 중 2018.10월 UUUU부 회식 때 모 직원에게 ‘직원을 때리면 어떻게 되냐’고 물어본 적이 있었다는 것으로서, 후배들 중 특히 주임 QQQ이 자신에게 불손하게 대하는 것에 대한 악감정이 누적되어 언젠가는 작심을 하고 주임 QQQ을 때려 혼내 주려는 마음을 품고 위와 같은 발언을 한 것으로 보인다.

다. 대리 KKK도 주임 QQQ에게 맞았다는 주장에 대하여,

대리 KKK은 자신도 주임 QQQ으로부터 주먹으로 왼쪽 귀 부위 머리를 1회 맞았다고 하면서 2019.02.08.자 상해진단서를 2019.02.18. 기동감찰단에 제출하고 있다. 상해부위와 정도는 ‘약 2주간의 치료를 요하는 두피 좌상, 외상후성 두통, 경추부염 좌상, 양하지·우완전골·족관절·견관절 염좌상’이다.

이에 대하여 주임 QQQ은 턱을 얻어 맞아 정신을 차리지 못한 채 머리카락을 잡혀 끌려 다녔기 때문에 주먹으로 대리 KKK의 얼굴을 때릴 기회조차 없었다는 취지로 진술하고 있다. 미화원 YYY는 대리 KKK이 나무의자위에 올라가 주임 QQQ을 주먹으로 때리는 것을 목격하고 싸움을 말리고 주임 QQQ을 데리고 나왔는데 당시 주임 QQQ은 얼이 빠진 채 병원으로 실려갔다는 취지로 진술하고 있어, 정신을 차리지 못해 상대방을 때릴 수 조차 없다는 주임 QQQ의 진술을 뒷받침하고 있다.

그리고 사건 당일(02.01) 주임 QQQ의 주먹에 맞아 상처가 생겼다면 연휴기간(02.02~06.)중이라고 하더라도 병원에서 치료 및 상해진단서를 받을 수 있었다. 그런데 1주일 동안 치료하지 않고 있다가 2019.02.08.에서야 비로소 병원에서 상해진단서를 발급받았는데, 발급 시점은 직원들 사이에서 주임 QQQ이 턱 부위 골절로 진단이 많이 나와 경우에 따라 경찰에 신고를 할 수 있다는 이야기가 흘러나온 이후로서 발급 경위에 있어서 순수성에 의심이 간다.

대리 KKK이 주임 QQQ에게 왼쪽 귀 머리부분을 주먹으로 1회 얻어 맞았다면 두피좌상 이외에 다른 상처는 발생하지 않았어야 할 것이나, 상해진단서에는 두피좌상 이외에도 여러 곳에 상처가 발생한 것으로 기재되어 있다.

미화원 YYY에 의하면 탈의실 바닥에는 누군가의 머리카락이 한 움큼 빠져 떨어져 있었고, 빨래바구니 하나는 완전히 부서져 있었으며, 샤워용품 등이 흩어져 난장판이었다고 한다.

위와 같은 상해진단서 기재내용 및 미화원 YYY의 진술을 종합해 볼 때 대리 KKK이 일방적으로 주임 QQQ을 때리는 과정에서 몸싸움을 하다가 탈의실 집기나 벽, 바닥 등 어딘가에 몸이 부딪쳐 대리 KKK의 몸 여러 곳에 상처가 생긴 것으로 보인다.

5. 징계 양정 사유

공공기관 공직자의 법령과 사규위배 행위는 개인의 일탈행위로 그치는 것이 아니라 국민신뢰도 저하로 이어져 조직의 미래를 위협하는 리스크로 작용하고 있다. 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

① 주임 QQQ의 피해부분이 중한 점, ② 주먹에 맞아 바닥에 쓰러진 주임 QQQ의 머리카락을 잡아끌고 다녀 머리카락이 한 움큼 빠지게 할 정도였고 주임 QQQ에게 최대한 큰 타격을 입히기 위해 43cm 높이 나무의자 위에 올라가 무방비 상태에 있는 주임 QQQ의 얼굴을 위에서 아래로 내려치는 등 폭력 수단이 잔인한 점, ③ 평소 상사에게는 공손하게 대하면서도 후배들에게는 막말을 하는 등 동료 직원간의 신뢰성을 상실한 점, ④ 이 건은 우발적인 사건이 아니라 평소 감정이 악화되어 폭행의 고의성을 가지고 주임 QQQ에게 상해를 가한 점, ⑤ 주임 QQQ이 처벌을 원하고 이건 피해로 수개월 간 일상생활에 휴유증이 있는 점, ⑥ 이 사건이 외부에 알려지면 한국가스공사의 명예가 크게 실추될 가능성이 높은 점, ⑦ 출근시간 이 후 상사에게 보고없이 결백증이 있다는 이유로 매월 15회이상 샤워장에서 샤워를 하는 등 직장생활의 기본인 일반적인 근무형태와 성실성을 무시하고 안하무인격으로 행동한 점, ⑧ 유사사례의 재발 방지와 공직기강 확립을 위해서 엄히 그 책임을 묻는 것이 바람직해 보이는 점 등을 감안하여 징계 등 제재절차가 이

루어져야 한다고 판단된다.

조치할 사항

사장은 같은 부서 동료직원을 폭행하여 상해를 가하고 상사에게 보고 또는 허락없이 수회에 걸쳐 무단히 업무시간에 샤워를 하여 직장을 이탈하는 등 상사의 정당한 지시에 불응하여 조직의 단합과 건전한 조직문화 형성을 저해한 GGGG지역본부 소속 대리 KKK(남, 46세)에게 상벌규정 제 17조의 규정에 따라 징계처분(해임)하시기 바랍니다.(징계)